

1500608-76.2020.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244450/2020 - 02º D.P. SUMARE, 13923719 - 02º D.P. SUMARE, 695/20/328 - 02º D.P. SUMARE, 2244450 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500608-76.2020.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500608-76.2020.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2244450/2020 - 02º D.P. SUMARE, 13923719 - 02º D.P. SUMARE, 695/20/328 - 02º D.P. SUMARE, 2244450 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

WILLIAN DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 154/157) e a delimitação imposta pelo Superior Tribunal de Justiça (páginas 523/537).

Recebimento da denúncia (páginas 178/179). Respostas à acusação (páginas 223/236 e 237/238). Citações pessoais (páginas 267 e 386). Prova oral e interrogatórios (páginas 458/459). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 461/470), ao passo que os defensores sustentaram, em resumo, os seguintes argumentos: a) inocência dos réus; b) total

falha e conduta duvidosa dos policiais militares que apresentaram a ocorrência; c) invasão domiciliar; d) ilicitude das provas; e) fragilidade probatória; f) atenuante da confissão; g) aplicação benéfica da pena (páginas 472/484 e 491/507).

O crime de uso de documento falso, segundo os policiais, ocorreu antes do ingresso ao domicílio, considerado ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, que cassou a sentença e determinou que outra fosse feita, sob tal enfoque (página 537).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Diante dos limites delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, passo a apreciar a imputação de prática do delito previsto no artigo 304 do Código Penal atinente ao réu Willian dos Santos.

Pois bem, segundo os desinteressados depoimentos dos policiais militares Eder Gonçalves da Silva e Carlos Roberto Dourado Martins, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, noticiado o paradeiro de um procurado pela Justiça Criminal, eles encontraram o acusado Willian dos Santos, defronte à sua residência, que se identificou falsamente, apresentando uma carteira nacional de habilitação, até admitir a sua verdadeira identidade (páginas 458/459). Lembra-se, ainda, que, na seara policial, o denunciado Willian dos Santos, acompanhado de advogada, afirmou que: Sobre a documentação falsa, esclarece que comprou os documentos em nome de "JONATHAS GUILHERME BARROS DOS SANTOS", e estava fazendo uso (página 08).

Em outras palavras, ele confirmou a existência da documentação falsa, corroborando os relatos dos agentes públicos.

Tudo isso considerado, indisfarçável que Willian dos Santos fez uso de uma carteira nacional de habilitação em nome de Jonathas Guilherme Barros dos Santos, ideologicamente falsa (páginas 330/337).

É o quanto basta, passo à dosimetria penal.

Em primeira fase, adoto a pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais.

Em segunda fase, aumento a pena do delito perpetrado de uso de documento falso em 1/6 (um sexto) pela reincidência de Willian dos Santos (página 253).

Em terceira e última fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, ante a reincidência.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar WILLIAN DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, piso mínimo, com espeque no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal.

Como o acusado WILLIAN DOS SANTOS é reincidente e estava foragido do sistema prisional, entendo que inadequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Então, depois do trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do cumprimento da pena pelo réu WILLIAN DOS SANTOS.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA